SUBCENTRALES:

RAQAYPAMPA

LAGUNA GRANDE

MOLINERO

SANTIAGO

SALVIA

LEY AUTONOMICA INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA

LEY N° 35/2025

DEL 01 DE MAYO DE 2025

LEY MARCO DE CREACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS COMUNITARIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO DEL TERRITORIO DE RAQAYPAMPA

I. EXPOSICION DE MOTIVOS:

Que, en fecha 21 de septiembre de 2022 se suscribió el Convenio Intergubernativo de Transferencia y Financiamiento entre el Fondo Nacional de Inversión Productiva y social – FPS – Gerencia Regional Cochabamba y el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa, para la ejecución del Proyecto: "CONST. PLANTA PROCESADORA DE TRIGO Y DERIVADOS (RAQAYPAMPA)".

Que, la cláusula **Decima Segunda (Sostenibilidad del proyecto)** del mencionado convenio señala lo siguiente: *"Concluido el proyecto, la sostenibilidad del mismo será de responsabilidad del GAIOC-TR, en lo que se refiere a la administración, mantenimiento y conservación, así mismo el FPS podrá efectuar el monitoreo y seguimiento hasta cinco años posteriores a su entrega en el marco del Inciso b) Numeral 13 del Parágrafo I de la cláusula Novena del presente convenio"*. Por otra parte, la cláusula **Decima Quinta (De la Transferencia)**, la misma señala que: *"Una vez concluido el proyecto el FPS transfiere el proyecto al GAIOC-TR constituyéndose el presente convenio en el instrumento legal que efectiviza dicha transferencia, sin perjuicio que se emita la correspondiente acta de transferencia"*.

Que, en cumplimiento de los diferentes componentes del Proyecto la Gerencia Regional Cochabamba del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS, en fecha 20 de febrero de 2025, realiza la contratación de la Empresa EURO SERVICIOS DE INGENIERA S.R.L., con la finalidad de realizar el componente de capacitación, para el Proyecto: "CONST. PLANTA PROCESADORA DE TRIGO Y DERIVADOS (RAQAYPAMPA)".

Que, la empresa EURO SERVICIOS DE INGENIERA S.R.L. presenta en secretaria del GAIOC-TR la nota con cite: INF/ESI/FOCIPP/CBBA N° 001/2025 de fecha 27 de marzo de 2025, la misma que tiene como referencia: Ley Marco de Creación de Empresa Pública Municipal para el proyecto "CONST. PLANTA PROCESADORA DE TRIGO Y DERIVADOS (RAQAYPAMPA)", informe que en su parte más importante señala lo siguiente; *"(...) Al efecto , para su consideración se remite adjunto una propuesta de Ley de EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EXCLUSIVA, para fines consiguientes, misma que fue concertada con el Viceministerio de Autonomías, dependientes del Ministerio de la Presidencia, considerando los siguientes criterios técnicos; esta propuesta de Ley se sujeta a la naturaleza del giro empresarial, el objetivo final es maximizar excedente económico, que estimula la eficiencia de las operaciones"*.

Que, el Informe Legal **GAIOC–TR/AL/ N° 24/2025,** de fecha 30 de abril de 2025, el Abog. Alex Reinaldo Luizaga Claros, Asesor Legal del GAIOC-TR, en virtud de los antecedentes expuesto en el Informe presentado, los preceptos jurídicos citados, **CONCLUYE** que no existen observaciones de orden legal en el proyecto de ley presentado por la empresa EURO SERVICIOS DE INGENIERA S.R.L., por lo que el proyecto de Ley debe ser aprobado y promulgado, puesto que será el marco normativo para creación de Empresas Comunitarias dentro la jurisdicción territorial del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa y que contribuirá al desarrollo económico, productivo y social de los estantes y habitantes de Raqaypampa. por lo que se **RECOMIENDA** a la Autoridad Administrativa Autonómica del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa, remitir el

Escaneado con CamScanner

SUBCENTRALES:

RAQAYPAMPA

LAGUNA GRANDE

MOLINERO

SANTIAGO

SALVIA

informe técnico y legal, así como el proyecto de Ley Autonómica Indígena Originario Campesino de **LA LEY MARCO DE CREACIÓN DE EMPRESAS PUBLICAS COMUNITARIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO DEL TERRITORIO DE RAQAYPAMPA** a la Asamblea General de Comunidades a efecto de que esta instancia legislativa emita la correspondiente Ley Autonómica, puesto que la solicitud no atenta ni contraviene normativa legal alguna, citando disposiciones legales referidas a la materia analizada.

II. CONSIDERANDO:

Que, la **Constitución Política del Estado** en sus Artículos 272, 281, 289, 303, 304, 306 y 307 preceptúan lo siguiente: *"**Artículo 272.** La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativas reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutiva, por sus órganos del Gobierno Autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. **Artículo 281.** El gobierno de cada autonomía regional estará constituido por una Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo. **Artículo 289.** La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. **Artículo 303. I.** La autonomía indígena originario campesina, además de sus competencias, asumirá las de los municipios, de acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y con las características culturales propias de conformidad a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. **II.** La region indígena originario campesina, asumirá las competencias que le sean transferidas o delegadas. **Artículo 304.I.** Las autonomías indígenas originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas: (...) **17.** Promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades públicas y privadas. **20.** Construcción, mantenimiento y administración de la infraestructura necesaria para el desarrollo en su jurisdicción. **III.** Las autonomías indígenas originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias concurrentes: (...) **2.** Organización, planificación y ejecución de planes, programas y proyectos de educación, ciencia, tecnología e investigación, en el marco de la legislación del Estado. **7.** Promoción de la construcción de infraestructuras productivas. **Artículo 306. IV.** Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán constituir empresas mixtas. **Artículo 307.** El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos".*

Que, la **Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez",** en sus Artículos 6, 42, 93 y 121, establecen lo siguiente: *"**Artículo 6. (DEFINICIONES).** A los efectos de esta Ley se entiende por: (...) **2.** Territorio Indígena Originario Campesino. - Es el territorio ancestral sobre el cual se constituyeron las tierras colectivas o comunitarias de origen, debidamente consolidadas conforme a ley, y que ha adquirido esta categoría mediante el procedimiento correspondiente ante la autoridad agraria, en el marco de lo establecido en los Artículos 393 al 404 y la segunda parte de la Disposición Transitoria Séptima de la Constitución Política del Estado. **Artículo 42. (RÉGIMEN AUTONÓMICO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO).** El régimen autonómico indígena originario campesino se regula de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado de forma específica en los Artículos 2, 30, 289 a 296 y 303 al 304, la presente Ley, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por Ley N° 1257, del 11 de julio de 1991, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas ratificada por Ley N° 3760, del 7 de noviembre de 2007, las normas y procedimientos propios de los pueblos indígena originario campesinos y los estatutos de cada autonomía indígena originaria campesina. Este régimen alcanza al pueblo*

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

afroboliviano en concordancia a su reconocimiento en el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 93. (PLANIFICACIÓN). (...) IV. *De acuerdo a la competencia exclusiva Numeral 2, Parágrafo I del Artículo 304 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos autónomos indígena originario campesinos, tienen las siguientes competencias exclusivas:* ***1.*** *Definir e implementar sus formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural, con equidad de género e igualdad de oportunidades, de acuerdo con su identidad y visión, en sujeción a ley especial.* ***Artículo 121.- (MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN).*** *- Los mecanismos e instrumentos de coordinación, como mínimo, serán los siguientes. (...)* ***6.*** *Los acuerdos y convenios interinstitucionales entre las entidades territoriales autónomas".*

Que, el **Estatuto de la Autonomía Indígena Originario Campesina de Raqaypampa**, establece lo siguiente: *"**Artículo 16. Organización del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino.** La organización del Gobierno Autónomo IOC de Raqaypampa se basa en la estructura y funcionamiento vigente de las organizaciones sociales del Territorio y en el fortalecimiento de las mismas para el cumplimiento de las competencias autonómicas establecidas por la CPE y la Ley. El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino está constituido por las siguientes instancias: la asamblea general de comunidades, el consejo de gestión territorial y la autoridad administrativa Autonómica; todas ellas articuladas a los mecanismos comunales de organización, participación y control social vigente. **Artículo 17. La Asamblea General de Comunidades. I.** La Asamblea General de Comunidades es la máxima instancia de decisión, participación y control social, con facultades deliberativas, legislativas. Fiscalizadoras y de administración de justicia, dentro de la jurisdicción autonómica IOC".*

Que, la **Ley N° 1 – Ley Transitoria de Organización, Funciones y Coordinación de las Instancias del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa** establece lo siguiente: ***"Artículo 5. (Estructura e instancias de Coordinación)*** *El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa está constituido por tres instancias de organización mancomunada para el ejercicio de la gestión pública comunitaria (gestión intercultural)* ***1.*** *La Asamblea General de Comunidades cuya representación de gobierno es la Central Regional Sindical Única de Campesinos Indígenas de Raqaypampa (CRSUCIR) en el marco de su Estatuto Orgánico de la Organización.* ***2.*** *La Autoridad Administrativa Autonómica.* ***3.*** *El Consejo de Gestión Territorial (...).* ***Artículo 8. (Asamblea General de Comunidades)*** *La Asamblea General de Comunidades es la máxima instancia de decisión, participación y control social, dentro del Territorio de Raqaypampa, con facultades deliberativas, legislativas, fiscalizadoras y de administración de justicia.* ***Artículo 10. (Mandatos para la Gestión Publica Comunitaria)*** *La Asamblea General de Comunidades otorga a la Asamblea Anual Autonómica, a la Asamblea Autonómica Extraordinaria y a la CRSUCIR, mandatos para la aprobación de normas, planes y proyectos siendo la CRSUCIR el eje o el medio permanente para viabilizar cualquier iniciativa.* ***Artículo 14. (Funciones y atribuciones)*** *La Asamblea Anual Autonómica y la Asamblea Autonómica Extraordinaria además de las atribuciones determinadas en el estatuto, tendrán las siguientes funciones: (...)* ***2. Autorizar la creación de empresas comunitarias en su jurisdicción.*** *(...)".*

Que, en merito a los antecedentes, la normativa legal descrita y considerando el informe presentado por la Empresa Consultora; existe la necesidad de la aprobación y promulgación del proyecto de ley presentado, puesto será el marco normativo para creación de Empresas Comunitarias dentro la jurisdicción territorial del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa y que contribuirá al desarrollo económico, productivo y social de los estantes y habitantes de Raqaypampa.

==========

Escaneado con CamScanner

SUBCENTRALES:

RAQAYPAMPA

LAGUNA GRANDE

MOLINERO

SANTIAGO

SALVIA

POR TANTO:

La Asamblea General de Comunidades, en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política de Estado, Estatuto de la Autonomía Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa, Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez y Demás Leyes Conexas, en Cumplimiento de Normas y Procedimientos Legislativos Propios Establecidos, dicta la presente Ley.

LEY AUTONOMICA INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA
LEY N° 35/2025

LEY DEL 01 DE MAYO DE 2025

Por cuanto la asamblea general de comunidades del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa, ha sancionado la siguiente ley:

ASAMBLEA GENERAL DE COMUNIDADES DE RAQAYPAMPA
DECRETA:
LEY MARCO DE CREACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS COMUNITARIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO DEL TERRITORIO DE RAQAYPAMPA.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- (0BJETO). La presente Ley tiene por objeto regular a las empresas públicas comunitarias del GOBIERNO AUTÓNOMO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO DEL TERRITORIO DE RAQAYPAMPA a crearse en el marco de sus competencias y responsabilidades.

ARTÍCULO 2.- (MARCO COMPETENCIAL). La presente ley se enmarca en las competencias exclusivas establecida en los Artículos 303, 304 y 305 de la Constitución Política del Estado y normativa nacional vigente respectivo a la conformación de empresas públicas.

ARTÍCULO 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las disposiciones de la presente ley se aplican a las empresas públicas comunitarias del GOBIERNO AUTÓNOMO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO DEL TERRITORIO DE RAQAYPAMPA.

ARTÍCULO 4.- (DEFINICIONES). Para la aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones:

a) **Capital social.** - Es el valor de los bienes o el dinero que los socios aportan a una empresa sin derecho a devolución, de está manera el capital social (aunque se registra en una partida contable) otorga a los socios distintos derechos según su participación.
b) **Excedente y pérdida.** - El excedente es el beneficio económico o la ganancia que se obtiene de la actividad económica de la Empresa Pública Comunitaria, comprende el resultado positivo del ejercicio económico financiero de dichas actividades medido tanto en forma material o real como monetaria o nominal, si este resultado fuera negativo se considera como pérdida.
c) **Síndico.** - Es una persona elegida por el Directorio de la empresa, que se encarga de fiscalizar el funcionamiento de la misma con el fin de proteger los intereses de sus representados.
d) **Giro de la empresa.** - Las actividades económicas y productivas orientadas a un sector específico.

SUBCENTRALES:

RAQAYPAMPA

LAGUNA GRANDE

MOLINERO

SANTIAGO

SALVIA

CAPÍTULO II
EMPRESAS PÚBLICAS COMUNITARIAS

ARTÍCULO 5.- (TIPOS DE EMPRESAS). Para la aplicación de la presente Ley se disponen los siguientes tipos de empresas públicas comunitarias:

1. **Empresa Comunitaria Exclusiva.** - Empresa conformada exclusivamente por capitales del GAIOC-TR y cuyo patrimonio pertenece en un cien por ciento (100%) al mismo.
2. **Empresa Comunitaria Mixta.** - Empresa conformada con participación de aportes públicos y privados en su patrimonio, donde el GAIOC-TR participa con un aporte no menor al cincuenta y uno por ciento (51%) del patrimonio.
3. **Empresa Comunitaria Intergubernamental.** - Empresa conformada por la participación del GAIOC-TR y otros gobiernos autónomos o por el nivel central del Estado y/o departamental, cuyo patrimonio está constituido por aportes del GAIOC-TR no menores al cincuenta y uno por ciento (51%). Para la participación en empresas comunitarias intergubernamentales los distintos niveles de gobierno suscribirán un Convenio Intergubernativo en el que se establezca la transferencia de recursos para la conformación de la empresa.

ARTÍCULO 6.- (RÉGIMEN JURÍDICO). I. El Régimen Jurídico aplicable a la Empresa Pública Comunitaria en sus diferentes tipologías está compuesto por la presente ley y sus normas reglamentarias.
II. Además de lo establecido en la presente Ley, las empresas públicas comunitarias podrán aplicar las disposiciones establecidas por la codificación sustantiva y adjetiva en materia comercial, establecida por el nivel central del Estado, siempre y cuando no sean contradictorias a lo dispuesto en la presente ley.

ARTÍCULO 7.- (REGISTRO DE EMPRESAS). Las empresas públicas comunitarias una vez creadas deberán registrarse ante la instancia competente nacional, cuando realicen actividades comerciales.

ARTÍCULO 8.- (ALIANZAS ESTRATÉGICAS). I. Las empresas públicas comunitarias podrán suscribir contratos para establecer alianzas estratégicas de inversión conjunta con:

1) Empresas públicas o privadas constituidas en el país.
2) Empresas públicas o privadas extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente para el ejercicio habitual de actos de comercio en el país, siempre y cuando su desarrollo empresarial así lo requiera.

II. Las alianzas estratégicas que involucren inversiones para el desarrollo de sectores considerados estratégicos para la gestión, deberán establecer que el control y dirección de la actividad sea asumida por la representación del Gobierno Autónomo Originario Campesino, garantizando una participación mayoritaria en el contrato.
III. Las empresas públicas comunitarias podrán suscribir contratos de asociación accidental como modalidad de alianza estratégica que tiene carácter transitorio y estará sujeto a régimen jurídico de la codificación sustantiva y adjetiva en materia comercial.

ARTÍCULO 9.- (CORPORACIÓN). El GOBIERNO AUTÓNOMO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO DEL TERRITORIO DE RAQAYPAMPA, podrá conformar empresas corporativas sujetas a normativa específica.

ARTÍCULO 10.- (EMPRESAS FILIALES Y SUBSIDIARIAS). Las empresas públicas comunitarias podrán constituir empresas filiales o subsidiarias conforme a reglamentación de la presente Ley.

Escaneado con CamScanner

SUBCENTRALES:

RAQAYPAMPA

LAGUNA GRANDE

MOLINERO

SANTIAGO

SALVIA

CAPÍTULO III
CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS COMUNITARIAS

ARTÍCULO 11.- (DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS). Los documentos constitutivos de las empresas públicas comunitarias, son los siguientes:

a) Norma de creación.
b) Minuta de Constitución.
c) Estatutos.

ARTÍCULO 12.- (NORMA DE CREACIÓN). Las empresas públicas comunitarias se crearán mediante un Precepto Autonómico Comunitario.

ARTÍCULO 13.- (MINUTA DE CONSTITUCIÓN). Las empresas comunitarias publicas contarán con una minuta de constitución cuyos contenidos mínimos son:

1. Lugar y fecha de celebración del acto.
2. Denominación, tipología, domicilio.
3. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de cédula de identidad de las personas naturales; y nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que intervengan en la constitución.
4. Objeto social de la empresa.
5. Duración de la empresa.
6. Monto del capital autorizado, suscrito y pagado.
7. Directorio provisional a efecto de realizar los trámites de constitución.

ARTÍCULO 14.- (ESTATUTOS). I. Los estatutos de las empresas públicas comunitarias deberán contener mínimamente:

1. Lugar y fecha de celebración del acto.
2. Razón social o denominación y domicilio de la empresa, y si corresponde habilitación a la apertura de sucursales y agencias.
3. Objeto social de la empresa, naturaleza, carácter, tipología y finalidad.
4. Determinación del Plazo de duración.
5. Monto del capital suscrito, autorizado y pagado, además del régimen de aumento y disminución del capital autorizado y pagado;
6. Reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas.
7. Previsiones sobre la constitución de reservas.
8. Forma de organización de la administración, modo de designar y remover al personal ejecutivo y operativo.
9. Cláusulas para practicar la liquidación.
10. Solución de controversias a consecuencia de la interpretación, aplicación y ejecución de decisiones y actividades de la empresa.
11. Procedimiento para la reestructuración, disolución y cierre de la empresa
12. Procedimiento para la modificación del Estatuto.

II. Para el caso de las empresas comunitarias mixtas y empresas comunitarias intergubernamentales, además de los requisitos señalados deberán incluir lo siguiente:

1. Monto del capital autorizado, suscrito y pagado, y el régimen de aumento del capital autorizado y de aumento y disminución de capital pagado, que de ninguna manera podrá disminuir la participación accionaria del GAIOC-TR a un porcentaje menor al cincuenta y uno por ciento (51%).
2. Las acciones del GAIOC-TR serán nominativas e intransferibles, salvo en los casos de reorganización de empresas establecidos por sus normas en lo relativo a sus acciones.
3. Derechos y obligaciones de los accionistas entre sí y con respecto a terceros.
4. Nombramiento de síndicos.
5. La clase, número, valor nominal, naturaleza de la emisión y demás características de las acciones.

Escaneado con CamScanner

6. Reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas. En caso de silencio, se entenderán en proporción a los aportes.
7. Periodicidad y forma de convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Accionistas y Directorio, la manera de deliberar y la toma de decisiones en asuntos de su competencia.
8. Cantidad de miembros del directorio, designación, periodo de funciones, remoción y dietas.
9. Cláusulas de disolución de la sociedad.
10. Manejo de los recursos de la empresa mediante cuentas bancarias.
11. Fianza de directores, gerente ejecutivo y síndicos.

ARTÍCULO 15.- (PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS COMUNITARIAS). I. Para la creación de las empresas públicas comunitarias se deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

a) Proyecto de la empresa elaborado por la Unidad Organizacional proponente que establezca la naturaleza, carácter y tipología de la empresa pública que incluya el estudio de factibilidad y el proyecto de estatuto;
b) Proyecto de Precepto Autonómico Comunitario que apruebe la creación de la empresa pública comunitaria y los estatutos, que deberán adjuntarse como anexo.

II. Una vez aprobado el Precepto Autonómico Comunitario, se procederá a tramitar ante la Asamblea General de Comunidades el Anteproyecto de Ley que autorice el aporte de capital, esta norma deberá hacer referencia al capital autorizado y pagado.
III. A partir de la publicación del Precepto Autonómico Comunitario la empresa adquiere personalidad jurídica, debiendo proceder a su registro de comercio si corresponde.

CAPITULO IV
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS COMUNITARIAS

SECCIÓN I
EMPRESA COMUNITARIA EXCLUSIVA

ARTÍCULO 16.- (NATURALEZA DE LA EMPRESA COMUNITARIA). La Empresa Comunitaria Exclusiva se constituye en una entidad de derecho público, con personería jurídica propia otorgada a través de su norma de creación, tiene autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica.

ARTÍCULO 17.- (ESTRUCTURA). I. La estructura básica de la Empresa Comunitaria Exclusiva está conformada mínimamente por:

a) Directorio
b) Gerente Ejecutivo

II. Las empresas comunitarias exclusivas definirán su estructura orgánica en sus estatutos conforme a la presente Ley.

ARTÍCULO 18.- (DIRECTORIO). I. El directorio de la Empresa Pública Comunitaria Exclusiva es la máxima instancia de decisión y estará conformado por la cantidad de miembros establecida en sus respectivos estatutos, pudiendo ser igual o mayor a tres, siempre y cuando el número de directorio sea impar.
II. La Autoridad Administrativa Autonómica designará a un concejero de gestión territorial y una autoridad originaria como los miembros del directorio, siendo miembro nato y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.
III. Los miembros del Directorio no ejercerán sus funciones en la misma empresa.
IV. Los directores no podrán tener relaciones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la Autoridad Administrativa Autonómica, Directores y dentro la misma Empresa Pública Comunitaria Exclusiva.

Escaneado con CamScanner

SUBCENTRALES:

RAQAYPAMPA

LAGUNA GRANDE

MOLINERO

SANTIAGO

SALVIA

ARTÍCULO 19.- (ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO). El Directorio de la Empresa Comunitaria Exclusiva tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar el plan estratégico empresarial, que deberá ser elaborado en el marco del Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien y las políticas del sector al que pertenezca;
b) Aprobar las políticas y normas internas para la gestión de la empresa;
c) Aprobar los planes necesarios para la gestión de la empresa, enmarcados en el plan estratégico empresarial;
d) Aprobar la modificación de estatutos de la empresa;
e) Aprobar el plan anual de ejecución, el presupuesto y las modificaciones que afecten el techo presupuestario de la empresa;
f) Aprobar la estructura orgánica y la escala salarial del personal de la empresa, de acuerdo a la normativa vigente;
g) Aprobar los estados financieros auditados y la memoria anual y el informe de los síndicos, así como el informe anual de auditoría externa y remitirlo a la Contraloría General del Estado para su conocimiento;
h) Autorizar la creación de agencias o sucursales dentro y fuera del Territorio de Raqaypampa cuando su actividad empresarial lo requiera;
i) Autorizar al Gerente Ejecutivo la suscripción de contratos que establezcan asociaciones accidentales o de riesgo compartido en el marco de lo establecido en el Artículo 8 de la presente Ley;
j) Autorizar la distribución de las excedentes netas conforme a los lineamientos generales establecidos para el efecto;
k) Otras atribuciones establecidas por reglamentación.

ARTÍCULO 20.- (RESPONSABILIDAD). Los directores son responsables, solidaria e ilimitadamente, frente a la empresa y terceros, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento o violación de las leyes, estatutos, reglamentos o resoluciones del Directorio;
b) Por daños que fueran consecuencia de dolo, fraude, culpa grave o abuso de facultades;
c) Por toda distribución de utilidades en contraposición con lo establecido en los estatutos de la empresa y lo dispuesto en la presente Ley.

ARTÍCULO 21.- (GERENTE EJECUTIVO). I. El Gerente Ejecutivo es la máxima autoridad ejecutiva de la Empresa Pública Comunitaria Exclusiva, desempeña sus funciones en forma exclusiva.

II. El Gerente Ejecutivo deberá ser designado por el Directorio, previo proceso de selección realizado en el marco de una convocatoria pública dentro el Territorio de Raqaypampa.

ARTÍCULO 22.- (REQUISITOS). Los requisitos para el desempeño de la función de Gerente Ejecutivo son los siguientes:

a) Tener título profesional universitario;
b) Experiencia laboral probada en el rubro de la empresa o en el ámbito empresarial, con una antigüedad mínima de cinco (5) años;
c) Otros de acuerdo a normativa interna de cada empresa.

ARTÍCULO 23.- (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL GERENTE EJECUTIVO). El Gerente Ejecutivo de la Empresa Pública Comunitaria Exclusiva, tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

a) Ejercer la representación legal de la empresa;
b) Elaborar y proponer al Directorio el plan estratégico empresarial, plan anual de ejecución y presupuesto de la empresa, con arreglo a lo establecido en la reglamentación interna;
c) Aprobar las modificaciones del presupuesto de la empresa que no afecten el techo presupuestario;

Escaneado con CamScanner

d) Proponer al Directorio la modificación de estatutos de la empresa;
e) Administrar, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los planes, programas, proyectos y actividades en el marco de las políticas y objetivos estratégicos de la Empresa Pública Comunitaria Exclusiva;
f) Suscribir convenios que establezcan alianzas o acuerdos de cooperación con entidades o empresas públicas o privadas que no involucren aportes de inversión de la empresa;
g) Contratar y remover al personal de la empresa;
h) Autorizar la contratación de bienes y servicios necesarios para la eficiente gestión de la misma, en el marco de las normas internas;
i) Proponer al Directorio la creación de agencias o sucursales para el desarrollo de sus funciones dentro y fuera del país, cuando su actividad empresarial así lo requiera;
j) Nombrar a los responsables de las agencias o sucursales dentro y fuera del país;
k) Asistir a las reuniones del Directorio con derecho a voz;
l) Aprobar normativa y planes para la gestión operativa de la empresa en el marco de los estatutos;
m) Implementar la gestión integral de riesgos en la administración de la empresa.
n) Otras atribuciones establecidas por reglamentación.

SECCIÓN II
EMPRESA COMUNITARIA MIXTA Y EMPRESA COMUNITARIA INTERGUBERNAMENTAL

ARTÍCULO 24.- (NATURALEZA DE LA EMPRESA COMUNITARIA MIXTA). La Empresa Comunitaria Mixta, se constituye en una entidad de derecho privado que se sujetará a lo establecido en la presente ley y a la codificación sustantiva y adjetiva en materia comercial en lo referido a las sociedades anónimas. Cuenta con patrimonio propio aportado por el GAIOC-TR y los accionistas privados u otros gobiernos autónomos, desarrollará sus actividades en un ámbito jurídico público y privado.

ARTÍCULO 25.- (NATURALEZA DE LA EMPRESA COMUNITARIA INTERGUBERNAMENTAL). La Empresa Comunitaria Intergubernamental, se constituye en entidad de derecho público, con personería jurídica propia otorgada a través de su norma de creación, tiene autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica. Los gobiernos autónomos involucrados tendrán la condición de accionistas.

ARTÍCULO 26.- (ESTRUCTURA DE LA EMPRESA COMUNITARIA MIXTA Y EMPRESA COMUNITARIA INTERGUBERNAMENTAL). I. La estructura orgánica de la Empresa Comunitaria Mixta y la Empresa Comunitaria Intergubernamental estará conformada mínimamente por:
a) Junta de Accionistas;
b) Directorio;
c) Gerencia Ejecutiva.
II. Las Empresas Comunitaria Mixtas y Empresas Comunitarias Intergubernamentales definirán su estructura orgánica en sus estatutos, ésta podrá ajustarse a las características propias de su actividad empresarial, los estatutos que regulen aspectos contrarios a lo establecido en la presente Ley, no surtirán efectos jurídicos.

ARTÍCULO 27.- (JUNTA DE ACCIONISTAS). I. La junta de accionistas, legalmente convocada y reunida, es la máxima instancia de decisión que representa la voluntad social de la empresa.
II. Su conformación se sujetará a la proporción del aporte accionario de los socios, quienes deberán registrar la calidad de accionista en el libro de acciones de la empresa.
III. Las resoluciones de las juntas de accionistas son obligatorias para todos los accionistas, aun para ausentes y disidentes, salvo exista vulneraciones a la normativa

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

SUBCENTRALES:

RAQAYPAMPA

LAGUNA GRANDE

MOLINERO

SANTIAGO

SALVIA

vigente, y deben ser cumplidas por el Directorio.
IV. La titularidad de las acciones del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa será ejercida por los representantes designados por la Autoridad Administrativa Autonómica ante la junta de accionistas.
V. Las juntas de accionistas serán ordinarias y extraordinarias.

ARTÍCULO 28.- (QUÓRUM). Existirá quórum en las juntas ordinarias si estuvieran representadas más de la mitad de las acciones con derecho a voto. Para las extraordinarias, será necesaria la representación de las dos terceras partes, salvo que los estatutos fijen un número más elevado para formar el quórum.

ARTÍCULO 29.- (VOTOS NECESARIOS). Las resoluciones en las juntas ordinarias y extraordinarias se tomarán por la mayoría absoluta de los votos de los presentes, salvo que los estatutos exijan un mayor número.

ARTÍCULO 30.- (DIRECTORIO). I. La administración de la Empresa Comunitaria Mixta y la Empresa Comunitaria Intergubernamental estará a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de tres (3) miembros, designados por la junta de accionistas.
II. Los estatutos pueden señalar un número mayor de directores.

ARTÍCULO 31.- (DESIGNACIÓN). I. Los directores deben ser designados por la junta de accionistas, por un periodo determinado señalado en el estatuto, pudiendo ser reelegidos.
II. La designación de los directores es revocable por la junta de accionistas.
III. Los accionistas minoritarios que representen al menos el veinte por ciento (20%) del capital pagado con derecho a voto, tienen derecho a designar un tercio de los directores o, en su caso, la proporción inmediatamente inferior a este tercio.
IV. Es nula cualquier otra forma de designación.

ARTÍCULO 32.- (REQUISITOS). Los requisitos para el desempeño de la función de Director son los siguientes:

a) Tener título profesional universitario.
b) Experiencia profesional probada en el rubro de la empresa o en el ámbito empresarial, con una antigüedad mínima de cuatro años.
c) Otros de acuerdo a normativa interna de cada empresa.

ARTÍCULO 33.- (EJERCICIO PERSONAL). I. El ejercicio del cargo de director es personal e indelegable.
II. Cada director tiene un voto en las reuniones del Directorio.

ARTÍCULO 34.- (FIANZA). Para garantizar las responsabilidades emergentes del desempeño de sus cargos, los directores, antes de ingresar al ejercicio de sus funciones, prestarán la fianza señalada por los estatutos.

ARTÍCULO 35.- (ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO). I. El Directorio de la Empresa Comunitaria Mixta y de la Empresa Comunitaria Intergubernamental tendrá las siguientes atribuciones:

a) Considerar el proyecto de plan estratégico empresarial, remitido por el Gerente Ejecutivo y proponerlo a la junta de Accionistas, con recomendación de aprobación, si corresponde.
b) Considerar la propuesta de modificación de estatutos de la empresa y proponerla a la junta de Accionistas.
c) Aprobar las políticas y normas internas para la gestión de la empresa.
d) Aprobar los planes necesarios para la gestión de la empresa, enmarcados en el plan estratégico empresarial.
e) Aprobar el plan anual de ejecución y su presupuesto; así como sus modificaciones con arreglo a lo establecido en la normativa interna.

SUBCENTRALES:

RAQAYPAMPA

LAGUNA GRANDE

MOLINERO

SANTIAGO

SALVIA

f) Aprobar la estructura orgánica y la escala salarial del personal de la empresa.
g) Autorizar la creación de agencias o sucursales dentro y fuera del país cuando su actividad empresarial lo requiera.
h) Proponer a la junta de accionistas la reorganización, disolución y posterior liquidación de la empresa, así como la creación de empresas filiales y subsidiarias.
i) Presentar a la junta de accionistas la memoria anual, los estados financieros auditados y el informe anual de auditoría externa.
j) Elaborar la propuesta de distribución de las utilidades o en su caso el tratamiento de las pérdidas en el marco de lo establecido en la presente Ley, para su remisión a la junta de accionistas.
k) Autorizar al Gerente Ejecutivo la suscripción de contratos que establezcan asociaciones accidentales o de riesgo compartido en el marco de lo establecido en el Artículo 8 de la presente Ley.
l) Analizar y evaluar todos los aspectos relativos a la gestión de la empresa e instruir que se adopten las medidas preventivas y/o correctivas que correspondan.
m) Demás atribuciones que le asignen los estatutos y normativa interna de la empresa.

ARTÍCULO 36.- (GERENTE EJECUTIVO). I. El Gerente Ejecutivo es la máxima autoridad ejecutiva de la Empresa Comunitaria Mixta y de la Empresa Comunitaria Intergubernamental, desempeña sus funciones en forma exclusiva y a tiempo completo. **II.** Para el establecimiento y regulación de las funciones, designación, requisitos y responsabilidades de los gerentes de las empresas comunitarias mixtas y empresas comunitarias intergubernamentales se aplicarán las disposiciones de la presente ley.

SECCIÓN III
CONTROL Y FISCALIZACIÓN INTERNA, PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS

ARTÍCULO 37.- (SÍNDICOS) I. La fiscalización interna y permanente de las empresas comunitarias mixtas e intergubernamentales, estará a cargo de uno o más síndicos designados por la máxima instancia de decisión de la empresa, pueden ser reelegidos y su designación podrá ser revocada por la misma instancia que los designó.
II. Los accionistas minoritarios tienen derecho a designar síndicos en la forma señalada para la designación de directores. No obstante, en caso de ser dos (2) los síndicos, uno (1) de ellos será elegido necesariamente por los accionistas minoritarios.
III. El cargo de síndico es personal e indelegable.

ARTÍCULO 38.- (REQUISITOS). Los requisitos para el desempeño de la función de Síndico son los siguientes:
a) Tener título profesional universitario de auditor o ramas afines;
b) Experiencia profesional probada en el rubro de la empresa o en el ámbito empresarial, con una antigüedad mínima de cinco años;
c) Otros de acuerdo a normativa interna de cada empresa.

ARTÍCULO 39.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SÍNDICO). Son atribuciones y deberes del síndico, sin perjuicio de lo señalado por los estatutos, los siguientes:
a) Fiscalizar la administración de la sociedad, sin intervenir en la gestión administrativa;
b) Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio y, en su caso, del comité ejecutivo y concurrir necesariamente a las juntas generales de accionistas, a todas las cuales debe ser citado;
c) Examinar los libros, documentos, estados de cuenta y practicar arqueos y verificación de valores toda vez que lo juzgue conveniente. Puede exigir la confección de balances de comprobación;

Escaneado con CamScanner

SUBCENTRALES:

RAQAYPAMPA

LAGUNA GRANDE

MOLINERO

SANTIAGO

SALVIA

d) Revisar el balance general y estados de resultados, debiendo presentar informe escrito a la junta ordinaria, dictaminando el contenido de los mismos y de la memoria anual;
e) Verificar la constitución de fianza para el ejercicio del cargo de Director, informando a la junta general sobre irregularidades sin perjuicio de adoptar las medidas para corregirlas;
f) Convocar a juntas extraordinarias cuando lo juzgue conveniente y cuando omitiere hacerlo el directorio;
g) Hacer incluir en el orden del día de cualquier junta los asuntos que estime necesarios;
h) Atender las denuncias que presenten por escrito los accionistas e informar a la junta sobre las investigaciones que al respecto realice, juntamente con sus conclusiones y sugerencias;
i) Fiscalizar la liquidación de la sociedad;
j) Los señalados expresamente por la junta de accionistas.

ARTÍCULO 40.- (RESPONSABILIDAD). Los síndicos son responsables ilimitada y solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones señaladas por la ley, los estatutos y reglamentos.

ARTÍCULO 41.- (AUDITORÍA EXTERNA). I. Las empresas públicas comunitarias, anualmente se sujetarán a una auditoría externa que deberá ser realizada por una firma auditora legalmente constituida en el país, debiendo aplicar el régimen legal de las empresas públicas y no la normativa común que rige al sector público.

II. La auditoría externa dictaminará sobre los estados financieros conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. Esta evaluación incluirá un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los objetivos en la planificación anual y el plan estratégico empresarial, según corresponda, en relación a los resultados logrados con base en el sistema de indicadores previamente establecidos en los instrumentos de planificación de la empresa. El dictamen de la auditoría externa, deberá ser remitido a la Contraloría General del Estado en un plazo máximo de treinta (30) días calendario de haber sido discutida y aceptada por la instancia correspondiente de las empresas públicas comunitarias.

ARTÍCULO 42.- (PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS PARA SER DIRECTORES, TRABAJADOR Y SÍNDICOS). No podrán ser directores, trabajadores o síndicos de la Empresa Pública Comunitaria Exclusiva, la Empresa Comunitaria Mixta y de la Empresa Comunitaria Intergubernamental, en los siguientes casos:
a) Inhabilitados para el ejercicio de la función pública en conformidad a la Constitución Política del Estado y normativa vigente;
b) Tener conflicto de interés, relación de negocios o participación directa o indirecta con la empresa;
c) Tener relación de parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado con al Autoridad Administrativa Autonómica, Directores y/o Secretarios y Concejeros de Gestión Territorial;
d) En un mismo Directorio, los que tengan entre sí parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
e) Tener pliego de cargo ejecutorial o sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal por la comisión de delitos de acción pública o dictamen de responsabilidad ejecutiva en su contra.

CAPITULO V
GESTIÓN EMPRESARIAL

ARTÍCULO 43.- (PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA COMUNITARIA). I. La constitución de la Empresa Pública Comunitaria, su objeto en cuanto a la producción

Escaneado con CamScanner

de bienes y servicios, metas, objetivos y gestión en general, deberán enmarcarse en los objetivos de mediano plazo del Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del GAIOC-TR, asegurando una contribución concreta a su consecución; en las políticas sectoriales a las que pertenezca, disposiciones establecidas en la presente Ley y atribuciones alcanzadas por el giro de la empresa.

II. La planificación de cada Empresa Pública Comunitaria, mínimamente deberá contemplar los siguientes instrumentos:

a) Plan estratégico empresarial.
b) Plan anual de ejecución y su presupuesto.
c) Plan de negocios de mediano plazo incluyendo proyección de estados financieros.
d) Políticas y normas internas para la gestión de la empresa.

III. El plan estratégico empresarial es un plan quinquenal que determina la visión de la empresa, los objetivos estratégicos, inversiones, financiamiento, expansión, diversificación y demás aspectos relativos a la planificación de mediano y largo plazo.

IV. Las Empresas Públicas Comunitarias deberán elaborar planes anuales de ejecución y su presupuesto que orienten su gestión y determinen objetivos y metas específicas en el marco del plan estratégico empresarial.

V. Las Empresas Públicas Comunitarias deberán incorporar indicadores de eficacia y eficiencia en el plan estratégico empresarial y plan anual de ejecución que permitan el seguimiento y la evaluación objetiva del cumplimiento de objetivos y metas de corto y largo plazo.

Artículo 46.- (ESTRUCTURA DE CAPITAL). I. La estructura del capital social de las empresas públicas comunitarias, obedecerá a la tipología establecida en el Artículo 5 de la presente Ley y de ninguna manera podrá disminuir la participación accionaria del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa a un porcentaje menor al cincuenta y uno por ciento (51%).

II. El aumento de capital autorizado de las empresas públicas comunitarias requerirá de la emisión de un Precepto Autonómico Comunitario y la modificación de sus estatutos.

III. Cuando el aumento o disminución de capital autorizado provenga de los recursos del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa, este será autorizado a través de Ley Autonómica Comunitario en el marco de lo establecido en la presente ley y normativa legal vigente.

IV. El aumento o disminución del capital autorizado de las empresas públicas comunitarias, deberá ser aprobado por el Directorio y por la junta de accionistas, según corresponda.

V. Una vez promulgada la Ley que autorice el aporte de capital y que los aportes de los socios intervinientes hayan sido efectivamente pagados, se procederá a la protocolización de la minuta de modificación del estatuto ante Notaría de Gobierno.

Artículo 47.- (RESERVA LEGAL). I. Las empresas públicas comunitarias constituirán una reserva legal equivalente al cinco por ciento (5%) como mínimo de las utilidades líquidas y efectivas obtenidas, hasta alcanzar la mitad del capital pagado. En caso de que las pérdidas no sean cubiertas con la reserva legal, las utilidades no podrán ser distribuidas debiendo utilizarse estos recursos para cubrir las mismas.

II. La reserva legal deberá reconstituirse con las utilidades obtenidas antes de su distribución, cuando por cualquier motivo hubiera disminuido.

ARTÍCULO 48.- (INCUMPLIMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DE RESERVA). Los directores, gerentes y síndicos son solidariamente responsables por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior y, en su caso, quedan obligados a entregar a la Empresa Comunitaria una cantidad igual a la reserva que se dejó de constituir, pudiendo éstos repetir contra los socios por el importe indebidamente distribuido.

ARTÍCULO 49.- (USO Y DESTINO DE LOS EXCEDENTES ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS COMUNITARIAS). El uso y destino de los excedentes

Escaneado con CamScanner

económicos correspondientes a las empresas públicas comunitarias, será aprobado por el Directorio y enmarcará en su PTDI.

ARTÍCULO 50.- (DIETAS Y FIANZA DE DIRECTORES). I. Los miembros del directorio, salvo existencia de impedimento legal, percibirán una dieta por sesión asistida que será cubierta con recursos de la empresa, considerando lo siguiente:

a) En el caso de empresas públicas comunitarias exclusivas, empresas comunitarias mixtas y empresas comunitarias intergubernamentales las condiciones de pago de las dietas, deberán estar establecidas en los estatutos y el monto de la dieta deberá ser definido por el Director o Gerente de la Empresa Comunitaria;

b) En el caso de las Empresas Comunitarias los directores podrán ser servidores públicos, en tal caso no percibirán dietas.

ARTÍCULO 51.- (RÉGIMEN PRESUPUESTARIO Y CONTABLE). I. Las empresas públicas comunitarias enviarán al GAIOC-TR la información financiera que requiera en el marco de las normas presupuestarias vigentes.

II. Las empresas públicas comunitarias deben aplicarse las normas de contabilidad y de información financiera vigentes en el país que respondan a la dinámica empresarial del rubro al que pertenezcan, y que permitan analizar y medir adecuadamente su gestión administrativa y financiera.

ARTÍCULO 52.- (RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO). I. Las Empresas Públicas Comunitarias podrán recurrir a financiamiento por medio de diferentes modalidades:

a) Crédito de la banca privada o pública y títulos valores crediticios, previa autorización del Órgano Ejecutivo del GAIOC-TR. conforme a los lineamientos para el efecto

b) Financiamiento externo, previa autorización del Órgano Ejecutivo del GAIOC-TR. conforme a los lineamientos para el efecto.

II. Las empresas comunitarias mixtas y las empresas comunitarias intergubernamentales deberán presentar al órgano ejecutivo del GAIOC-TR la documentación que justifique la necesidad, destino del financiamiento y forma de pago de la deuda; la decisión de contraer deuda será asumida por sus máximas instancias de decisión y contar con informes de factibilidad técnica, financiera y legal de las unidades organizaciones del GAIOC-TR responsables de planificación, finanzas, jurídica y aquellas relacionadas al giro del negocio de la empresa. En tal caso el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa, gestionará el endeudamiento de acuerdo a normativa vigente.

III. En el caso de las empresas comunitarias mixtas la decisión de contraer deuda será asumida por su máxima instancia de decisión, con carácter previo, los representantes del sector público en las referidas empresas deberán pedir la autorización correspondiente al órgano ejecutivo del GAIOC-TR.

IV. Las empresas públicas comunitarias deberán asumir la obligación del pago de la deuda contraída a su favor.

V. Las empresas públicas comunitarias podrán garantizar los créditos a través de fondos de garantía, letras y bonos emitidos por el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa y otras modalidades de acuerdo a Ley.

VI. La emisión de deuda a través de títulos valores y la obtención de créditos por las empresas públicas comunitarias será autorizada por Ley Autonómica Comunitaria, previa gestión realizada según normativa vigente.

VII. Los recursos obtenidos mediante créditos deberán destinarse exclusivamente a financiar proyectos de inversión de las empresas públicas comunitarias.

ARTÍCULO 53. (GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO). El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa podrá gestionar financiamiento externo para las Empresas Públicas Comunitarias, en el marco de la normativa nacional vigente aplicable.

Escaneado con CamScanner

ARTÍCULO 54. (INVERSIONES PERMANENTES). Las Empresas Públicas Comunitarias podrán realizar inversiones permanentes de acuerdo a reglamentación.

ARTÍCULO 55. (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES). Las Empresas Públicas Comunitarias, a efectos de realizar importaciones y exportaciones, deberán regirse a lo establecido en las normas vigentes.

CAPITULO VI
REESTRUCTURACIÓN, DISOLUCIÓN Y CIERRE DE LA EMPRESA

SECCIÓN I
REESTRUCTURACIÓN

ARTÍCULO 56.- (REORGANIZACIÓN). I. Se entiende por reorganización de las empresas públicas Comunitarias la adopción de procesos de transformación, fusión y escisión.
II. Todo proceso de reorganización deberá contar previamente con evaluaciones de factibilidad económica, financiera y técnica. En ningún caso la reorganización de las empresas públicas comunitarias genera diferente tipología de empresas a la establecida en la presente Ley, ni ocasionará que la participación accionaria del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa sea inferior al cincuenta y uno por ciento (51%) de acuerdo a la tipología de la empresa.

ARTÍCULO 57.- (ESCISIÓN). I. La escisión de las empresas públicas comunitarias es la división de una empresa en otra u otras que continúen o no las operaciones de la primera, pudiendo efectuarse de acuerdo a cuatro modalidades:

- **a)** Cuando una Empresa Pública Comunitaria destina parte de su patrimonio a otra empresa ya existente;
- **b)** Cuando una Empresa Pública Comunitaria destina parte de su patrimonio para la creación de una empresa nueva;
- **c)** Cuando una Empresa Pública Comunitaria se une a otra empresa destinando parte de su patrimonio para crear otra empresa nueva;
- **d)** Cuando una Empresa Pública Comunitaria se fracciona en nuevas empresas o sociedades jurídica y económicamente independientes.

II. Su autorización y aprobación será definida por su máxima instancia de decisión, por procedimientos establecidos en su estatuto.

ARTÍCULO 58.- (TRANSFORMACIÓN). I. La Transformación de las empresas públicas comunitarias será definida por su máxima instancia de decisión y aprobada por procedimiento establecido en su estatuto.
II. La transformación no disuelve la empresa, ni produce alteraciones en sus derechos y obligaciones.
III. Se llevará a cabo en los siguientes casos:

- **a)** La transformación a Empresa Comunitaria Mixta, procederá cuando aportes de capital privados se incorporen a una Empresa Comunitaria o una Empresa Comunitaria Intergubernamental.
- **b)** La transformación a Empresa Comunitaria Intergubernamental, procederá cuando se incorporen aportes de capital de otra entidad territorial autónoma o del nivel central del Estado.
- **c)** La transformación a Empresa Comunitaria procederá cuando en una Empresa Comunitaria Mixta o Empresa Comunitaria Intergubernamental se transfiera la totalidad de acciones a favor del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa.

ARTÍCULO 59.- (FUSIÓN). I. La fusión de las empresas públicas comunitarias, implica la unión de dos o más empresas públicas comunitarias que se disuelven sin liquidarse o cuando se incorpora otra sin liquidarse, la nueva empresa creada o la incorporante

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

adquirirá los derechos y obligaciones de las disueltas al producirse la transferencia total de sus respectivos patrimonios.

II. La fusión de empresas públicas comunitarias será definida por su máxima instancia de decisión y aprobada mediante precepto autonómico, esta figura, únicamente podrá efectuarse entre empresas públicas comunitarias del mismo giro comercial.

III. En caso de crearse una nueva Empresa Pública Comunitaria como producto de la fusión, ésta deberá constituirse en el marco de lo establecido en la presente Ley y registrarse en el Registro de Comercio. Si la fusión se produce por incorporación se deberá modificar el instrumento constitutivo, debiendo ser protocolizado ante Notaría de Gobierno y registrado en el registro de comercio.

ARTÍCULO 60.- (APROBACIÓN DE REESTRUCTURACIÓN). I. La aprobación de la escisión, fusión o transformación de una empresa deberá ser aprobada a través de un Precepto Autonómico Comunitario previa autorización de su máxima instancia de decisión.

II. Adicionalmente a lo establecido en la presente ley, la reestructuración se sujetará a lo establecido por la codificación sustantiva y adjetiva comercial.

SECCIÓN II
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 61.- (DISOLUCIÓN). I La disolución de las empresas públicas comunitarias deberá determinarse a través de una norma de igual o mayor jerarquía que la norma de creación.

II. La disolución procederá por las siguientes causales:

- **a)** Fusión;
- **b)** Escisión;
- **c)** Vencimiento de termino, salvo prorroga o renovación;
- **d)** Cumplimiento del objeto o finalidad para la cual se constituyó, o por imposibilidad sobreviniente para lograrlo;
- **e)** Acuerdo de los socios accionistas;
- **f)** Pérdida del cincuenta por ciento (50%) o más del capital pagado, salvo acuerdo de los socios para reintegrar el capital pagado.

III. Para el caso de las empresas comunitarias intergubernamentales los distintos gobiernos que la conforman deberán emitir la disposición normativa que autorice la disolución y posterior liquidación de la empresa, la referida disposición normativa deberá ser emitida con carácter previo a la tramitación de la norma que apruebe la disolución de la empresa.

ARTÍCULO 62.- (LIQUIDACIÓN). I. Disuelta la Empresa Pública Comunitaria, se procederá a su liquidación.

II. La empresa pública comunitaria en liquidación mantiene su personalidad jurídica sólo para este fin. Con inclusión del término "en liquidación" hasta su completa liquidación.

III. Cuando una empresa pública comunitaria sea liquidada y se haya procedido al pago de todas las obligaciones pendientes, el patrimonio que corresponda al Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa será transferido al tesoro del GAIOC-TR, el patrimonio que corresponda a los otros gobiernos será transferido a estos y el patrimonio privado será transferido de acuerdo a lo que dispongan los titulares de las acciones respectivas.

IV. Adicionalmente a lo establecido en la presente ley, la liquidación se sujetará a lo establecido por la codificación sustantiva y adjetiva comercial.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. - El GAIOC TR podrá participar en Empresas Comunitarias Intergubernamentales con otros gobiernos autónomos y con el nivel

SUBCENTRALES:

central del Estado con participación inferior al cincuenta y uno por ciento (51%) de aporte de capital, previa autorización expresa a través de una Ley Autonómica Comunitaria, en cuyo caso quedará al margen del Régimen Jurídico establecido por la presente Ley, debiendo determinar la sujeción jurídica a un determinado régimen en su convenio de conformación.

Es dado en la sede de la Asamblea General de Comunidades, al Primer (1°) día del mes de mayo del dos mil veinticinco (2025) años.

Regístrese, Promúlguese, Publíquese y Cúmplase.

RAQAYPAMPA

LAGUNA GRANDE

MOLINERO

SANTIAGO

SALVIA

Filomena Soliz Zeballos
EJECUTIVA

Escaneado con CamScanner